

ĐỀ THI CUỐI KỲ HK203 MÔN PHÁP LUẬT VIỆT NAM ĐẠI CƯƠNG

Trắc nghiệm 50 câu

Câu hỏi **1**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🗑️ Cơ câu hỏi

Hưng bị Hội đồng xét xử sơ thẩm phạt 10 năm về tội giết người. Cho rằng bị oan, Hưng kháng cáo nhưng tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm. Vụ việc được báo chí phanh phui và cơ quan có thẩm quyền nhận định rằng, Hưng bị oan là có cơ sở, cụ thể là có chứng cứ chứng minh rằng, cán bộ điều tra hành hung, ép cung buộc Hưng nhận tội và ký vào tờ khai được soạn sẵn. Cách giải quyết nào sau đây phù hợp với pháp luật tố tụng hình sự?

Chọn một:

- ☐ a. Kháng cáo để xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm
- ☐ b. Kháng nghị để xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm
- ☐ c. Cần kháng cáo hoặc kháng nghị để xét lại theo thủ tục giám tài thẩm
- ☐ d. Không được kháng cáo, kháng nghị vì bản án phúc thẩm đã có hiệu lực nên buộc phải thi hành

Câu hỏi **2**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🗑️ Cơ câu hỏi

Để được xóa án tích, người bị kết án phải cải tạo tốt trong thời gian thi hành án

Chọn một:

- ☐ a. Đúng
- ☐ b. Sai

Câu hỏi **3**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🗑️ Cơ câu hỏi

Con đủ 18 tuổi trở lên và có khả năng lao động nếu cha, mẹ lập di chúc nhưng không cho hưởng thừa kế thì không được chia di sản, trừ khi có thỏa thuận khác

Chọn một:

- ☐ a. Đúng
- ☐ b. Sai

Câu hỏi **4**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🗑️ Cơ câu hỏi

Hình phạt nào sau đây được áp dụng cho cả 2 tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng?

Chọn một:

- ☐ a. Cải tạo không giam giữ; Phạt tiền
- ☐ b. Cảnh cáo
- ☐ c. Phạt tiền
- ☐ d. Cải tạo không giam giữ

Câu hỏi **5**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cơ câu hỏi

Ngày 1.9.2014 Phong phạm tội vận chuyển trái phép heroin (thuộc tội rất nghiêm trọng) bị lực lượng chức năng phát hiện nên Phong bỏ trốn . Ngày 3.9.2014 Cơ quan có thẩm quyền khởi tố vụ án và ra quyết định truy nã . Nội dung nào sau đây trong tình huống này phù hợp với pháp luật hình sự?

Chọn một:

- ☐ a. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Phong là 15 năm, kể từ ngày đầu thủ hay bị bắt
- ☐ b. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Phong là 20 năm, kể từ ngày có lệnh truy nã
- ☐ c. Phong có thể gánh chịu mức hình phạt cao nhất đến 20 năm tù
- ☐ d. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Phong là 15 năm, kể từ ngày có lệnh truy nã

Câu hỏi **6**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cơ câu hỏi

Ông Xuân phạm hai tội, theo đó một tội bị tòa kết án chung thân và một tội bị phạt 20 năm tù giam . Nếu ông Xuân cải tạo tốt sẽ được giảm án nhiều lần theo phương án nào sau đây?

Chọn một:

- ☐ a. Sau 12 năm cải tạo tốt sẽ được giảm án lần đầu xuống 30 năm và phải chấp hành ít nhất 25 năm
- ☐ b. Sau 15 năm cải tạo tốt sẽ được giảm án lần đầu xuống 30 năm và phải chấp hành ít nhất 20 năm
- ☐ c. Sau 12 năm cải tạo tốt sẽ được giảm án lần đầu xuống 30 năm và phải chấp hành ít nhất 20 năm
- ☐ d. Sau 15 năm cải tạo tốt sẽ được giảm án lần đầu xuống 30 năm và phải chấp hành ít nhất 25 năm

Câu hỏi **7**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cơ câu hỏi

Người mất năng lực hành vi dân sự (do bệnh tâm thần hoặc bệnh khác không thể nhận thức được hành vi của mình) thì

Chọn một:

- ☐ a. không có quyền lập di chúc để phân chia di sản
- ☒ b. được kết hôn theo quy định pháp luật
- ☐ c. vẫn có năng lực trách nhiệm hình sự
- ☐ d. có quyền lập di chúc để phân chia di sản

Câu hỏi **8**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cơ câu hỏi

Mọi bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật đều được kháng nghị để tái thẩm

Chọn một:

- ☒ a. Sai
- ☐ b. Đúng

Câu hỏi 9

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cơ câu hỏi

Ông Thư có con là Ly, còn Ly có chồng là Mỹ, có con là Sy và Thy (biết rằng Thy bị bệnh tâm thần). Ngoài ra ông Thư có người em ruột là Nhung. Ông Thư lập di chúc cho Ly 600 triệu và Nhung 400. Nếu Ly chết trước hoặc cùng thời điểm với ông Thư thì phương án chia thừa kế là:

Chọn một:

- ☐ a. Sy 300 triệu, Thy 300 triệu và Nhung 400 triệu
- ☐ b. Sy 200 triệu, Thy 200 triệu và Nhung 600 triệu
- ☐ c. Sy 150 triệu, Thy 150 triệu và Nhung 700 triệu
- ☐ d. Sy 200 triệu, Thy 200 triệu, Mỹ 200 triệu và Nhung 400 triệu

Câu hỏi 10

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cơ câu hỏi

Minh phạm tội trộm cắp bị tòa xử phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 4 năm. Trong trường hợp nào sau đây sẽ chuyển 2 năm tù treo thành 2 năm tù giam?

Chọn một:

- ☐ a. Trong thời gian thử thách, Minh phạm lại tội đã từng bị kết án treo
- ☐ b. Trong thời gian thử thách, Minh tiếp tục phạm tội mới (tội khác với tội đã bị kết án treo)
- ☐ c. Cả ba phương án đều đúng
- ☐ d. Trong thời gian thử thách, Minh vi phạm hai lần trở lên nghĩa vụ của người bị kết án treo

Câu hỏi 11

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cơ câu hỏi

Một người nước ngoài phạm tội đánh bạc bị Tòa tuyên trực xuất. Vậy hình phạt trực xuất này là:

Chọn một:

- ☐ a. Biện pháp tư pháp
- ☐ b. Hình phạt
- ☐ c. Hình phạt bổ sung
- ☐ d. Hình phạt chính

Câu hỏi 12

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cơ câu hỏi

Ông Đăng có người con nuôi là Thuý và con ruột là Hưng. Hưng có con là Hữu và Thiết. Ông Đăng để lại di sản 800 triệu. Hữu và Thiết được chia thừa kế khi:

Chọn một:

- ☐ a. Hưng chết trước hoặc cùng ông Đăng và ông Đăng không để lại di chúc
- ☐ b. Hưng chết sau ông Đăng và ông Đăng không để lại di chúc
- ☐ c. Ông Đăng chết trước, Hưng chết sau và ông Đăng để lại di chúc cho Hưng một phần di sản
- ☐ d. Cả 03 phương án trên đều đúng

Câu hỏi **13**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cơ câu hỏi

Trong tổ tụng hình sự, biện pháp tạm giam chỉ được áp dụng trong giai đoạn điều tra

Chọn một:

- ☐ a. Đúng
- ☐ b. Sai

Câu hỏi **14**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cơ câu hỏi

Theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, khi người vợ đang mang thai hay nuôi con dưới 12 tháng tuổi:

Chọn một:

- ☐ a. Vợ không được yêu cầu tòa án chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân
- ☐ b. Vợ không được đơn phương yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn
- ☐ c. Vợ và chồng có quyền yêu cầu tòa án giải quyết thuận tình ly hôn
- ☐ d. Vợ hay chồng đều có quyền đơn phương yêu cầu toà giải quyết ly hôn

Câu hỏi **15**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cơ câu hỏi

Chỉ những người được hưởng di sản theo di chúc thì mới không có quyền làm chứng cho việc lập di chúc đó

Chọn một:

- ☐ a. Sai
- ☐ b. Đúng

Câu hỏi **16**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cơ câu hỏi

Ông Hạnh có ba người con là Thân, Tính (biết rằng Thân, Tính đã thành niên và có khả năng lao động) và Thạch 16 tuổi. Ngoài ra, ông Hạnh có người anh ruột là Sỹ. Ông Hạnh có 900 triệu lập di chúc cho Sỹ 450 triệu, Thân và Tính mỗi người 225 triệu. Nếu Thạch yêu cầu những người này chia cho mình thì di sản mà Sỹ sẽ được nhận là:

Chọn một:

- ☐ a. 400 triệu
- ☐ b. 250 triệu
- ☐ c. 350 triệu
- ☐ d. 300 triệu

Câu hỏi **17**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cơ câu hỏi

Hành vi phạm tội phải là hành vi gây ra thiệt hại

Chọn một:

- ☐ a. Đúng
- ☐ b. Sai

Câu hỏi **18**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

1" Cơ câu hỏi

Ngày 1.4.2020, Lê An bị bắt tạm giam vì phạm tội trộm cắp tài sản. Ngày 1.7.2020 Tòa phạt An 27 tháng cải tạo không giam giữ. Ngày 1.10.2020 An phạm tội lừa đảo nên bị bắt tạm giam; ngày 1.4.2021 Tòa phạt An bốn năm tù tội lừa đảo. Vậy, kể từ ngày 1.4.2021, An phải tiếp tục chấp hành hình phạt là:

Chọn một:

- ☐ a. 42 tháng tù giam
- ☐ b. 47 tháng tù giam
- ☐ c. 44 tháng tù giam
- ☐ d. 50 tháng tù giam

Câu hỏi **19**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

1" Cơ câu hỏi

Nam, nữ đủ điều kiện kết hôn và có sống chung với nhau thì được pháp luật công nhận là vợ, chồng

Chọn một:

- ☐ a. Sai
- ☐ b. Đúng

Câu hỏi **20**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

1" Cơ câu hỏi

Nội dung nào sau đây phù hợp với pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam?

Chọn một:

- ☐ a. Giữa hai người con nuôi của cùng một cha, mẹ nuôi bị cấm kết hôn
- ☐ b. Mọi tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung của vợ, chồng
- ☐ c. Vợ, chồng có quyền yêu cầu Toà chia tài sản chung nhưng không yêu cầu giải quyết ly hôn
- ☐ d. Việc chia tài sản chung của vợ, chồng chỉ được đặt ra khi ly hôn

Câu hỏi **21**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

1" Cơ câu hỏi

Bà Tiến có con là Hạ và Quang. Hạ có vợ là Yến, có hai người con là Tinh và Tinh. Bà Tiến chết để lại di sản 300 triệu. Tinh và Tinh trở thành người thừa kế thế vị khi:

Chọn một:

- ☐ a. Bà Tiến lập di chúc cho Yến nhưng Yến chết trước hoặc cùng thời điểm bà Tiến
- ☐ b. Bà Tiến lập di chúc cho Yến nhưng Yến chết sau bà Tiến
- ☐ c. Bà Tiến không lập di chúc; Hạ chết cùng trước hoặc cùng thời điểm bà Tiến
- ☐ d. Bà Tiến lập di chúc cho Hạ hưởng di sản nhưng Hạ chết sau bà Tiến

Câu hỏi **22**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🗑️ Cờ câu hỏi

Nội dung nào sau đây phù hợp với pháp luật thừa kế hiện hành ở nước ta:

Chọn một:

- ☐ a. Người lập di chúc bắt buộc phải chia di sản cho những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất
- ☐ b. Người lập di chúc bắt buộc phải để lại cho cha, mẹ mình một phần di sản
- ☐ c. Những người cùng hàng thừa kế được nhận phần bằng nhau, nếu di sản chia theo pháp luật
- ☐ d. Trong mọi trường hợp, người không có phần trong di chúc không được chia di sản

Câu hỏi **23**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🗑️ Cờ câu hỏi

Ông Lâm có ba người con: Hùng, Hưng và Hà (biết rằng, Hùng và Hưng đã thành niên và có khả năng lao động, Hà 16 tuổi). Ông Lâm chết để lại di sản 450 triệu. Hà trở thành người thừa kế không phụ thuộc nội dung di chúc nếu:

Chọn một:

- ☐ a. Ông Lâm lập di chúc nếu rõ không chia cho Hà mà chỉ chia hết cho Hưng
- ☐ b. Ông Lâm lập di chúc chia cho Hà 80 triệu, Hưng 220 và Hùng 150 triệu
- ☐ c. Cả 03 phương án trên đều đúng
- ☐ d. Ông Lâm lập di chúc nếu rõ không chia cho Hà mà chỉ chia hết cho Hùng

Câu hỏi **24**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🗑️ Cờ câu hỏi

Trong quan hệ hôn nhân – gia đình và thừa kế, giữa con đẻ với con nuôi bình đẳng nhau

Chọn một:

- ☐ a. Sai
- ☒ b. Đúng

Câu hỏi **25**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🗑️ Cờ câu hỏi

Ông Nam đứng tên một mình trong sổ tiết kiệm có trị giá 1 tỷ. Biết rằng, sổ tiết kiệm mở vào tháng 2/2015 trong khi ông Nam kết hôn với bà Thu vào tháng 3/2012. Bà Thu phát hiện ông Nam đứng tên một mình trong sổ tiết kiệm nên phát sinh tranh chấp. Vậy lưỡng giải quyết 1 tỷ này là:

Chọn một:

- ☐ a. Tài sản riêng của ông Nam, vì sổ tiết kiệm chỉ đứng tên một mình ông Nam
- ☐ b. Bà Thu phải có nghĩa vụ chứng minh là tài sản chung
- ☐ c. Ông Nam phải có nghĩa vụ chứng minh là tài sản riêng
- ☐ d. Tài sản chung của ông Nam, vì sổ tiết kiệm được mở trong thời kỳ hôn nhân

Câu hỏi **26**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🗑️ Cờ câu hỏi

Bộ luật Hình sự không quy định:

Chọn một:

- ☐ a. Hãm hiếp phạm tội
- ☐ b. Trình tự thủ tục giải quyết vụ án hình sự
- ☐ c. Hình phạt áp dụng cho tội phạm
- ☐ d. Thời hạn điều tra vụ án hình sự

Câu hỏi **27**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cơ câu hỏi

Xác định thời điểm mở thừa kế nhằm xác định người thừa kế và thời hiệu giải quyết tranh chấp thừa kế

Chọn một:

- ☐ a. Đúng
- ☐ b. Sai

Câu hỏi **28**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cơ câu hỏi

Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự được hiểu là

Chọn một:

- ☐ a. một khoảng thời gian để điều tra hành vi phạm tội
- ☐ b. một khoảng thời gian mà khi kết thúc, người phạm tội không phải chịu trách nhiệm hình sự
- ☐ c. thời gian để truy cứu trách nhiệm hình sự
- ☐ d. một khoảng thời gian để tiến hành các bước tố tụng nhằm xử lý hành vi phạm tội

Câu hỏi **29**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cơ câu hỏi

Bản án hình sự sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật chỉ có thể bị kháng cáo để xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm

Chọn một:

- ☐ a. Đúng
- ☐ b. Sai

Câu hỏi **30**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cơ câu hỏi

Ông Hùng có con là Như và Nhi . Nhi có chồng là Hòa và có hai con là Bình và Hà . Biết rằng ông Hùng chết để lại di sản 1 tỷ . Bình và Hà được thừa kế thừa kế khi:

Chọn một:

- ☐ a. Ông Hùng lập di chúc chia đều cho Như, Nhi và Hòa; ông Hùng chết trước, Hòa chết sau
- ☐ b. Cả 03 phương án trên đều đúng
- ☐ c. Ông Hùng lập di chúc chia cho Như và Nhi nhưng Nhi chết trước, ông Hùng chết sau
- ☐ d. Ông Hùng lập di chúc chia cho Như và Nhi nhưng cả hai đều chết trước, ông Hùng chết sau

Câu hỏi **31**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🚩 Cơ câu hỏi

Một trong những điều kiện để người phạm tội được hưởng án treo là gì?

Chọn một:

- ☐ a. Phạm vào tội ít nghiêm trọng, có hình phạt là 03 năm tù
- ☐ b. Phạm tội nhưng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng cho xã hội
- ☐ c. Người phạm tội chịu mức án Tòa tuyên phạt dưới 03 năm tù
- ☐ d. Có nơi cư trú, làm việc rõ ràng và không cần phải cách ly ra khỏi xã hội

Câu hỏi **32**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

👍 Cờ câu hỏi

Chỉ những người có quan hệ huyết thống trong phạm vi ba đời mới bị cấm kết hôn



Chọn một:

- ☐ a. Sai
- ☐ b. Đúng

Câu hỏi **33**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

👍 Cờ câu hỏi

Trong một phiên tòa tháng 1 năm 2020, ông Thắng bị tòa xử phạt 15 năm tù giam . Hai tháng sau, trong một phiên tòa khác vào tháng 6 năm 2020, ông tiếp tục bị kết án 18 năm tù giam (với một tội danh khác) . Nội dung nào sau đây trong tình huống trên phù hợp với pháp luật Việt Nam?

Chọn một:

- ☐ a. Nếu ông Thắng cải tạo tốt thì mức án giảm án tối đa là 15 năm tù giam
- ☐ b. Nếu nhiều bản án cộng lại trên 30 năm tù giam thì Tòa chuyển sang tù chung thân
- ☐ c. Tổng hợp hình phạt cả hai bản án không được quá 30 năm, nếu ông Thắng cải tạo tốt thì mức án giảm án tối đa là 15 năm tù giam
- ☐ d. Tổng hợp hình phạt cả hai bản án không được quá 30 năm

Câu hỏi **34**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

👍 Cờ câu hỏi

Người nước ngoài phạm tội trên lãnh thổ Việt Nam không bắt buộc phải bị áp dụng hình phạt trục xuất

Chọn một:

- ☐ a. Đúng
- ☐ b. Sai

Câu hỏi **35**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

👍 Cờ câu hỏi

Ngọc (29 tuổi) phạm tội theo khoản 1 Điều 151 BLHS “Người nào đối xử tàn ác với người lệ thuộc mình thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm” . Việc áp dụng hình phạt nào sau đây đối với Ngọc phù hợp pháp luật hình sự?

Chọn một:

- ☐ a. Tòa có thể phạt Ngọc 5 tháng cải tạo không giam giữ
- ☐ b. Tòa có thể phạt Ngọc một năm cải tạo không giam giữ và thời gian thử thách là một năm rưỡi
- ☐ c. Tòa có thể phạt Ngọc một năm cải tạo không giam giữ
- ☐ d. Tòa có thể phạt Ngọc sáu tháng tù cho hưởng án treo và thời gian thử thách là một năm rưỡi

Câu hỏi **36**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

👍 Cờ câu hỏi

Nội dung nào sau đây phù hợp với pháp luật khi Tòa án giải quyết ly hôn?

Chọn một:

- ☐ a. Tòa phải tiến hành thủ tục hòa giải, nếu giải quyết ly hôn theo yêu cầu của một bên
- ☐ b. Tòa phải tiến hành thủ tục hòa giải, nếu giải quyết ly hôn theo yêu cầu của một bên, con chung dưới 36 tháng tuổi có thể giao cho người bố nuôi
- ☐ c. Con chung dưới 36 tháng tuổi có thể giao cho người bố nuôi
- ☐ d. Tài sản chung luôn được chia đôi

Câu hỏi **37**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🗑️ Cơ câu hỏi

Ông Nhân là bác ruột ông Hưng. Hiền là cháu nội gái của ông Nhân, Hoà là con trai của ông Hưng. Trong tình huống này, nội dung nào sau đây đúng với pháp luật hôn nhân và gia đình

Chọn một:

- ☐ a. Về mặt huyết thống, giữa Hiền và Hoà không thuộc các trường hợp cấm kết hôn
- ☐ b. Giữa Hiền và Hoà có quan hệ huyết thống trong phạm vi hai đời
- ☐ c. Giữa Hiền và Hoà có quan hệ huyết thống trong phạm vi ba đời
- ☐ d. Giữa Hiền và Hoà có quyền đăng ký kết hôn

Câu hỏi **38**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🗑️ Cơ câu hỏi

Tội rất nghiêm trọng là tội có mức cao nhất của khung hình phạt dưới 15 năm tù

Chọn một:

- ☐ a. Sai
- ☐ b. Đúng

Câu hỏi **39**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🗑️ Cơ câu hỏi

Những người thân kẻ có thể thỏa thuận phân chia di sản khác với nội dung di chúc

Chọn một:

- ☐ a. Sai
- ☐ b. Đúng

Câu hỏi **40**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🗑️ Cơ câu hỏi

Ông Vinh và Hòa có tài sản chung là một mảnh đất 400 m^2 . Sau đó, hai vợ chồng chia đôi mỗi người 200 m^2 . Bà Hòa bán 100 m^2 lấy tiền xây phòng trọ cho thuê mỗi tháng được 20 triệu. Vậy 20 triệu này là:

Chọn một:

- ☐ a. Tài sản riêng, vì hai người không có thỏa thuận nào khác
- ☐ b. Tài sản chung, vì tiền cho thuê là thu nhập hợp pháp của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân
- ☐ c. Tài sản chung, vì mọi tài sản mà vợ, chồng có được trong thời kỳ hôn nhân đều là tài sản chung
- ☐ d. Tài sản riêng, vì phát sinh từ tài sản được chia từ tài sản chung

Câu hỏi **41**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🗑️ Cơ câu hỏi

Người bị kết án tù có thời hạn nếu cải tạo tốt sẽ được giảm án nhưng tối thiểu phải chấp hành thực tế hai phần ba mức hình phạt trong bản án

Chọn một:

- ☐ a. Sai
- ☐ b. Đúng

Câu hỏi **42**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🔖 Cờ câu hỏi

Khi vợ và chồng nộp đơn yêu cầu tòa án giải quyết thuận tình ly hôn thì Tòa án

Chọn một:

- ☐ a. có quyền bác bỏ yêu cầu thuận tình ly hôn
- ☐ b. phải chấp nhận chia tài sản do vợ chồng thoả thuận
- ☐ c. phải thực hiện thủ tục hòa giải đoàn tụ
- ☐ d. phải tổ chức cho vợ, chồng hoà giải ít nhất hai lần

Câu hỏi **43**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🔖 Cờ câu hỏi

Trong tố tụng hình sự, giám đốc thẩm là việc xét lại bản án hình sự chưa có hiệu lực pháp luật.

Chọn một:

- ☐ a. Đúng
- ☐ b. Sai

Câu hỏi **44**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🔖 Cờ câu hỏi

Trong tố tụng hình sự, nội dung nào sau đây phù hợp với "quyền công tố Nhà nước"?

Chọn một:

- ☐ a. Thực hành quyền công tố thể hiện qua việc ban hành Bản cáo trạng
- ☐ b. Là việc cơ quan có thẩm quyền thay mặt Nhà nước truy tố tội phạm ra trước tòa để tòa xét xử
- ☐ c. Quyền này thuộc chức năng của Viện kiểm sát
- ☐ d. Cả ba phương án đều đúng

Câu hỏi **45**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🔖 Cờ câu hỏi

Người chồng có quyền đơn phương nộp đơn yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn bất cứ thời điểm nào trong thời kỳ hôn nhân

Chọn một:

- ☐ a. Sai
- ☐ b. Đúng

Câu hỏi **46**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🔖 Cờ câu hỏi

Khi toà giải quyết ly hôn, việc chia tài sản chung của vợ, chồng phải căn cứ vào yếu tố nào sau đây?

Chọn một:

- ☐ a. Công sức đóng góp vào tài sản chung của vợ, chồng
- ☐ b. Người trực tiếp nuôi con được nhận phần tài sản nhiều hơn
- ☐ c. Sự thoả thuận hợp lý của vợ, chồng
- ☐ d. Sự thoả thuận hợp lý của vợ, chồng; Công sức đóng góp vào tài sản chung của vợ, chồng

Câu hỏi **47**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🗑️ Cờ câu hỏi

Ông Mạnh và bà Ngà có con là Phi và Quốc, Quốc có vợ là Hà, có hai con chung là Lý và Lân . Giả sử ông Mạnh có riêng 800 triệu và lập di chúc chia đều cho Ngà, Phi, Quốc và Hà . Nếu Hà chết trước hoặc cùng thời điểm với ông Mạnh thì phần 200 triệu ông Mạnh chia cho Hà được giải quyết như thế nào?

Chọn một:

- ☐ a. Chia đều cho Ngà, Phi, Quốc và Hà; lấy phần của Hà chia đều cho Lý và Lân (thừa kế thế vị)
- ☐ b. Chia đều cho Ngà, Phi và Quốc (thuộc hàng thừa kế thứ nhất của ông Mạnh)
- ☐ c. Chia đều cho Lý và Lân (thừa kế thế vị)
- ☐ d. Chia đều cho Lý, Lân và Quốc (thuộc hàng thừa kế thứ nhất của Hà)

Câu hỏi **48**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🗑️ Cờ câu hỏi

Khi tòa án giải quyết cho vợ chồng thuận tình ly hôn, con dưới 12 tháng tuổi không bắt buộc phải giao cho người mẹ nuôi

Chọn một:

- ☐ a. Sai
- ☐ b. Đúng

Câu hỏi **49**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🗑️ Cờ câu hỏi

Những người thừa kế không bị bắt buộc phải tiến hành chia di sản là bất động sản trong thời hạn 30 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế

Chọn một:

- ☐ a. Đúng
- ☐ b. Sai

Câu hỏi **50**

Chưa được trả lời

Chấm điểm của 1,00

🗑️ Cờ câu hỏi

Mọi cá nhân đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền tự mình lập di chúc để phân chia di sản

Chọn một:

- ☐ a. Sai
- ☐ b. Đúng